

# 감사결과 처분요구서

|           |       |          |           |        |        |
|-----------|-------|----------|-----------|--------|--------|
| No. 2019- |       |          |           |        |        |
| 소관부서      | 시행년도  | 행정상 조치   | 재 정 상 조 치 |        | 신분상 조치 |
|           |       |          | 조치방법      | 금액(천원) |        |
| o o o o 처 | 2019년 | 주의,시정,통보 | -         | -      | -      |

【제 목】 ○○지구 산지복구 설계 및 감리용역 발주업무 부적정

## □ 감사개요 및 배경

- 감사범위 : ○○지구 산지복구 감리용역 수의계약 2건
- 감사중점
  - 산지복구 설계자와 감리자 동일 시행 가능 여부
  - ○○○○○○○회와 수의계약 체결 적정성 여부 등

## □ 산지복구 설계 및 감리용역 계약현황

표 1 <설계 및 감리용역 계약현황>

| 구 분  | 추정금액     | 계약금액     | 수의시담<br>결 과 | 착수일      | 계약상대방                     |
|------|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 설계용역 | △△,△△△천원 | ▲▲,▲▲▲천원 | ○○%         | ○○.○○.○○ | ○○○○○○○○<br>○○○○○○○○○○○○회 |
| 감리용역 | △△,△△△천원 | ▲▲,▲▲▲천원 | ○○%         | ○○.○○.○○ |                           |

## □ 판단기준(관련규정)

- 「지방계약법 시행령」 제25조에 따라 ○○담당자는 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약은 수의계약 체결할 수 있으며 수의계약 상대방의 결정은 ○○부서의 권한 사항임
- 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 5에 따르면 산지복구 설계시 복구비 예치 금액 기준 20억원 초과시 경우 기술특급 산림공학기술자가 1명이상 참여하도록 되어 있고, 감리는 복구비 예치금액 10억원 초과시 경우 기술특급 산림공학기술자 1명 이상이 참여하도록 규정하고 있음

## □ 위법부당 내용

### ① 설계용역, 감리용역 발주절차 등 적정성

#### ○ 公社 산지복구 설계 및 감리용역 발주사례 조사

- 公社가 20○○년 ○월부터 현재까지 발주한 산지복구 설계 및 감리용역은 아래 표 2와 같음

표 2 〈公社 산지복구 설계 및 감리용역 발주 현황〉

| 구 분<br>(산지복구) |    | 계약일       | 계약상대방     | 견적금액<br>(천원) | 계약금액<br>(천원) |
|---------------|----|-----------|-----------|--------------|--------------|
| ○○<br>일반산업단지  | 설계 | ‘○○.○○.○○ | ○○사무소     | ○○,○○○       | △△,△△△       |
|               | 감리 | ‘○○.○○.○○ | ○○○○기술사   | ○○,○○○       | △△,△△△       |
| ○○ ○○<br>공공주택 | 설계 | ‘○○.○○.○○ | ○○엔지니어링   | ○○,○○○       | △△,△△△       |
|               | 감리 | ‘○○.○○.○○ | ○○○○      | ○○,○○○       | △△,△△△       |
| ○○ ○○<br>공공주택 | 설계 | ‘○○.○○.○○ | ○○엔지니어링   | ○○,○○○       | △△,△△△       |
|               | 감리 | ‘○○.○○.○○ | ○○○○기술사   | ○○,○○○       | △△,△△△       |
| ○○○○○○        | 설계 | ‘○○.○○.○○ | ○○○○○○○○회 | ○○,○○○       | △△,△△△       |
|               | 감리 | ‘○○.○○.○○ | ○○○○○○○○회 | ○○,○○○       | △△,△△△       |

#### ○ 위법부당 내용

- 산지복구 설계용역과 감리용역을 개별 발주시 「지방계약법 시행령」 제25조에 따라 ○○○○○○○회와 수의계약 체결 가능하나
- 公社가 20○○년 ○월부터 현재까지 발주한 산지복구 설계 및 감리용역 발주 사례 검토결과 산지복구 설계용역과 감리용역을 동일한 업체로 선정한 사례는 본건 외 없었음(표 2 참조)
- 20○○. ○○월 ○○○○○회 ○○○○○○○회 ○○○○○감사시 지적내용과 관련하여 「지방계약법 시행령」 제25조에 따르면 계약상대방의 결정은 ○○담당자(公社 ○○○○○부)가 하여야 하는데도  
○○부서(○○○○○○○○단)에서는 ‘최저가(○○사업자)’, ‘관계기관 협의 편의’를 이유로 ○○○○○○○회와 수의계약 추진하기로 방침결정(○○○○○○○○단-○○○○호, ○○○○.○○.○○) 하였는데 이는 일반업체에 대한 공정성을 저해할 수 있고, 계약 담당자의 결정에 영향을 끼칠 수 있으므로 부적절한 행위로 판단됨

## ② 수의계약 금액 결정 적정성

### ○ 관련법 검토

- 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 5에 따르면 금회 산지복구 공사비는 50억 1천만으로 아래 표 3과 같이 설계시 복구비 예치금액 기준 20억원 초과시 경우 기술특급 산림공학기술자가 1명이상 참여하도록 되어 있고, 감리는 복구비 예치금액 10억원 초과시 경우 기술특급 산림공학기술자 1명 이상이 참여하도록 규정하고 있음

표 3 <산림기술자등의 배치기준 및 현황>

| 구 분     | 복구비 예치금액 기준 | 관련기준                                            | 현재 배치                        |
|---------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 산지복구 설계 | 20억원 초과시    | · 기술특급 산림공학기술자 1명 이상                            | · 기술고급 산림공학기술자 2명<br>· 초급 2명 |
| 산지복구 감리 | 10억원 초과시    | · 기술특급 산림공학기술자 1명 이상<br>· 기술중급 이상 산림공학기술자 1명 이상 | · 기술고급 산림공학기술자 2명<br>· 초급 2명 |

### ○ 위법부당 내용

- 상기 표 3과 같이 금회 설계시 기술특급 산림공학기술자가 1명이상 참여하도록 되어 있고, 감리는 기술특급 산림공학기술자 1명이상 및 기술중급 산림공학기술자 1명이상 참여하도록 규정하고 있어 ○○부서에서 ○○○○년 ○월 ○일 착수계 접수시 이를 확인하였어야 하나 이를 소홀히 하여 감사개시일 이후 현재까지 설계 및 감리에 기술특급 산림공학기술자가 참여하지 않음

## □ 조치(요구)사항

### ○ 행정상 처분

- 지방계약법 취지에서 벗어난 방침 결정한 ○○부서(○○○○○처)에 대하여 향후 수의계약 검토시 公社 ○○○○부에서 공시한(○○○○○부-○○○○○호) 수의계약 표준보고서를 철저히 준수하도록 “부서주의” (통보)
- ○○담당자(○○○○○부)는 수의계약 표준보고서 등을 근거로 ○○부서에 대한 관리 감독을 철저히 하도록 요구 (통보)
- 산림공학기술자 배치 업무를 소홀히 한 ○○부서에 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 5 산림기술자 등의 배치기준 및 현황에 따라 적정한 기술인력을 배치하도록 조치 (현지 시정)